

1507395-86.2022.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Adriana Albergueti Albano

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... emprego de violência, o que caracteriza o roubo. Os aparelhos foram arrancados das mãos das vítimas pelo réu e não foram encontrados. Tal conduta tipifica o crime de roubo e não furto ou dano. Os bens não foram recuperados, sendo indiferente para a caracterização do roubo o destino que lhes foi dado. Também ficaram comprovados os delitos de lesão corporal e dano ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

1ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses, 1998, Araraquara-SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1507395-86.2022.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507395-86.2022.8.26.0037

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2191309/2022 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 26141140 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 2191309 - 04º D.P. ARARAQUARA, 2191309/2022 - 04º D.P. ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Lucas Mastriaga

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Albergueti Albano

VISTOS.

JOSÉ LUCAS MASTRIAGA, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nos artigos 129, caput, 157, caput, e 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal, porque, em síntese, segundo a denúncia, na data de 14 de julho de 2022, por volta de 9h30, na Avenida Badia Miguel Saba, 791, bairro Doutor Tancredo de Almeida

Neves, nesta cidade e comarca de Araraquara, o indiciado JOSÉ LUCAS MASTRIAGA, qualificado a fls. 7, 14 e 22, ofendeu a integridade física de Félix Ferro Rodella, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 66/67.

Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar acima descritas, o indiciado JOSÉ LUCAS MASTRIAGA, qualificado a fls. 7, 14 e 22, subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça contra Félix Ferro Rodella, um aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy A10S e um tablet da marca Samsung, modelo S3, bens avaliados no valor total de R\$ 2.439,40 (dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), pertencentes à empresa "B. Tobace Instalações Elétricas e Telefônicas Ltda." (cf. auto de avaliação de fls. 44/48).

Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e de lugar acima mencionadas, o indiciado JOSÉ LUCAS MASTRIAGA, qualificado a fls. 7, 14 e 22, agindo com violência e grave ameaça à pessoa, deteriorou o cilindro da ignição, a tampa inferior do volante e a porta dianteira esquerda do veículo Fiat/Strada, placas FKQ-4181-Jaboticabal/SP, pertencente à empresa "B. Tobace Instalações Elétricas e Telefônicas Ltda." (cf. laudo de exame de constatação de danos de fls. 71/77).

Segundo se apurou, a vítima Félix é funcionário da "B. Tobace Instalações Elétricas e Telefônicas Ltda.", empresa terceirizada da concessionária "Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL", e, por ocasião dos fatos, se deslocou juntamente com seu colega de serviço à residência do denunciado JOSÉ LUCAS para efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento.

O denunciado, ao ser informado do motivo da presença dos funcionários da referida empresa em sua residência, não deu oportunidade de qualquer esclarecimento e, portando-se de maneira agressiva, exigiu que a vítima se retirasse do local sob ameaça de agressão.

Apurou-se ainda que, no momento em que o ofendido fotografava o imóvel com um tablet seguindo o protocolo da empresa, o denunciado retirou o aparelho de suas mãos e desferiu-lhe um golpe com o cotovelo, atingindo-o na boca, causando-lhe, em consequência, lesões corporais.

Ato contínuo, o ofendido se dirigiu até o veículo da empresa para buscar o celular, quando o imputado, mediante novas ameaças de agressão física, se apoderou do aparelho, quebrou o cilindro da ignição e a tampa inferior do volante junto ao painel do veículo, amassou a porta do motorista e jogou água no interior do automóvel, danificando-o, gerando prejuízo à empresa para conserto no valor R\$513,00 (fls. 81).

Na sequência, o denunciado entrou em sua residência em poder do celular e do tablet subtraídos, ao mesmo tempo em que gritava aos funcionários da empresa, em tom ameaçador, para que deixassem o local e que saberia onde encontrá-los caso efetuassem o corte da energia elétrica de sua residência.

O denunciado, ao notar a aproximação da viatura da Polícia Militar que havia sido acionada, tentou se evadir pulando os muros de imóveis vizinhos, mas acabou detido pelos policiais e preso em flagrante delito.

Os aparelhos eletrônicos subtraídos pelo imputado não foram recuperados. Na Delegacia de Polícia, interrogado pela Autoridade Policial, o denunciado negou a prática dos delitos de roubo e de lesão corporal, alegando que ficou muito irritado com a possibilidade de corte no fornecimento de energia elétrica e apenas jogou água no veículo da empresa, sem a intenção de danificá-lo (fls. 7).

A vítima, ao registrar a ocorrência, manifestou, inequivocamente, seu desejo de que seja deflagrada a ação penal contra seu ofensor com relação ao delito de lesão corporal de natureza leve.

O inquérito policial teve início com auto de prisão em flagrante (fls. 01/02) e foi instruído com boletim de ocorrência (fls. 09/11). FA e certidões (fls. 23/25).

Em audiência de custódia (fls. 26/28), a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Auto de avaliação do aparelho celular e do tablet (fls. 44/48). Laudo pericial de lesão corporal do autuado (fls. 62/65). Laudo pericial de lesão corporal da vítima (fls. 66/67). Laudo pericial e vistoria do veículo (fls. 71/77). Auto de avaliação do dano causado à CPFL (fls. 81).

Em decisão (fls. 86), foi recebida a denúncia.

O réu foi citado (fls. 92). Defesa prévia (fls. 96/99). Em decisão (fls. 106/109), foi mantida a prisão preventiva e designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas a vítima Félix Ferro Rodella, foi ouvido o representante da vítima Tailan Pereira dos Santos, e foram inquiridas as testemunhas Marcelo Cerqueira Leite e Rodrigo Eduardo Mariano Curvello. O réu foi interrogado. As partes apresentaram alegações finais.

A d. Promotora de Justiça requereu a procedência da ação, com a condenação do réu nos termos da denúncia, ante a comprovação da autoria e da materialidade dos delitos que lhe são imputados. O réu desapossou as vítimas de seus bens, mediante o emprego de violência, o que caracteriza o roubo. Os aparelhos foram arrancados das mãos das vítimas pelo réu e não foram encontrados. Tal conduta tipifica o crime de roubo e não furto ou dano. Os bens não foram recuperados, sendo indiferente para a caracterização do roubo o destino que lhes foi dado. Também ficaram comprovados os delitos de lesão corporal e dano qualificado. No que diz respeito à dosimetria da pena, observou que o réu é primário; o concurso material de crimes e a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena.

O i. Defensor Público, por seu turno, alegou, em síntese, que da prova colhida infere-se que o réu não agiu com dolo de roubar e atingiu a vítima acidentalmente. A intenção do réu era apenas de impedir o corte de energia elétrica que, segundo ele, era indevida. Consta, ainda, que os funcionários tiraram fotos do réu, o que o deixou bastante nervoso e ele se desentendeu com os funcionários da empresa e arrancou o aparelhos das mãos dos mesmos, danificando-os, tanto que os aparelhos ficaram imprestáveis, sem qualquer valor econômico e o réu os descartou, jogando-os do outro lado da rua. O réu jogou água no veículo das vítimas, a fim de que eles fossem embora e não cortassem a energia, pois no local funciona o seu salão de cabeleireiro, de onde ele tira a renda para seu sustento e para pagar a pensão da filha. Assim, se conduta típica houve, foi a de constrangimento ilegal, prevista no artigo 146 do Código Penal. Na hipótese de eventual condenação, requereu a fixação da pena base no mínimo legal; caso exista alguma circunstância desfavorável, que o aumento se opere na proporção de 1/6, devendo ser reconhecido o crime único e não concurso material, fixando-se o regime aberto para o cumprimento da pena, facultando-se ao réu apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A presente ação penal deve ser julgada procedente, em parte.

A materialidade delitiva restou provada através do boletim de ocorrência (fls. 09/11); auto de avaliação do aparelho celular e do tablet (fls. 44/48). Laudo pericial de lesão corporal do autuado (fls. 62/65). Laudo pericial de lesão corporal da vítima (fls. 66/67). Laudo pericial e vistoria do veículo (fls. 71/77). Auto de avaliação do dano causado à CPFL (fls. 81).

A autoria do delito deve ser imputada ao réu, mas apenas com relação aos crimes de dano qualificado e lesões corporais. De fato.

DA VÍTIMA.

Ouvida no inquérito policial (fls. 06), a vítima FÉLIX FERRO RODELLA declarou que: é funcionário da empresa BTOBACE com endereço em São Carlos; que a empresa é terceirizada da concessionária de energia elétrica CPFL; que o declarante foi até o local dos fatos para efetuar o corte de energia elétrica na casa por falta de pagamento; que é orientação da empresa efetuar todos os esclarecimentos que o morador necessitar e dar-lhe, mais uma vez, a oportunidade de efetuar o pagamento da energia elétrica pelos canais competentes da CPFL; que o indiciado não deu a oportunidade de qualquer esclarecimento e logo foi abordando agressivamente o declarante exigindo que se retirassem do local sob pena de agressão; que o declarante conforme protocolo da empresa é obrigado a tirar fotografias do local quando há recusa do morador em permitir o corte; que no momento em que o declarante estava adotando essa providência com o tablet, o indiciado avançou contra si e retirou o aparelho de suas mãos; que o declarante tentou segurar o tablet mas o indiciado deu-lhe uma cotovelada na boca, ferindo-o; que o declarante buscou o smartfone que estava no automóvel mas o indiciado o retirou de sua mão com mais

ameaças de agressão; que o indiciado quebrou a chave de ignição do automóvel junto ao painel e em seguida jogou água dentro do automóvel Fiat Strada; que o automóvel parou de funcionar e se tornou inoperante; que o indiciado se apossou do tablet e do smartfone que ficaram danificados por ação maldosa do próprio indiciado, pois alguns pedaço do equipamento caíram no chão; que o indiciado entrou para dentro da casa dele com os equipamentos eletrônicos; que o indiciado gritava que era para o declarante e equipe irem embora do local, pois saberia como encontrá-los caso cortassem a energia elétrica; que isso se deu em tom de ameaça; que a polícia foi chamada e o indiciado ao vê-la fugiu por meio de um estabelecimento da espécie lava jato; que para fugir ele pulou muros de casas nas proximidades; que o equipamento eletrônico não foi localizado até o momento. Por fim, informa o declarante que avalia o Celular da Marca Samsung, Modelo A-10S em R\$1.300,00 ao passo que o Tablet, da marca Samsung Modelo S-3, avalia em R\$ 1.200,00.

Ouvida em Juízo, a vítima FÉLIX FERRO RODELLA disse que na época dos fatos trabalhava em uma empresa terceirizada da CPFL. Teve um serviço a ser executado e nem sequer conseguiram mostrar para o cliente o débito em atraso. Assim que chegaram ao local, nem sequer conseguiram conversar com o réu que imediatamente passou a insultar a equipe. Era procedimento da empresa tirar fotos do local, quando há recusa da nota. FÉLIX estava tirando fotos do local, quando o réu os ameaçou dizendo que se chegasse alguma conta, ele os buscaria no inferno. FÉLIX entrou no veículo e já verificaria qual era o próximo endereço, quando o réu pegou uma mangueira e começou a jogar água na equipe. Antes disso, Félix acionou a viatura a fim de elaborar um boletim de ocorrência e o réu continuava a xingar as vítimas e tentava tirar o celular da vítima. Félix pegou seu tablet pessoal e filmou o ocorrido. O réu, então, tentou pegar o tablet de Félix, deu-lhe uma cotovelada, pegou o tablet e o jogou no chão, danificando-o. O réu pegou o celular de Félix e fez a mesma coisa. O réu pegou o tablet e o celular e colocou dentro de uma sacola. O réu saiu e voltou sem a sacola e continuou xingando as vítimas. Passados alguns minutos, o réu entrou em um lava rápido e pulou muros de algumas residências e caiu na mesma rua onde a equipe estava e acabou sendo detido. No momento em que o réu tirou o tablet das mãos de Félix (o aparelho era de propriedade deste último) mesmo deu-lhe uma cotovelada, atingindo-o na boca, lesionando-o. FÉLIX foi levado até a UPA e depois ao IML. O réu retirou das mãos de FÉLIX o aparelho celular. O réu bateu no painel do veículo, danificando-o; o réu, também tirou as chaves da ignição e bateu na porta do veículo. O réu quebrou as chaves do veículo no contato. Quando a equipe chegou, o réu estava na garagem. A equipe sequer teve tempo de informar o réu de que promoveriam o corte de energia. A equipe era composta de duas pessoas. O réu danificou o tablet e o celular e com ambos os aparelhos danificados, levou-os para o interior da residência, depois de lá saiu com o celular e o tablet dentro de uma sacola e voltou sem a mesma. O réu estava nervoso e fora de si. Em todo o momento o réu ameaçava FÉLIX, o que o deixou preocupado, pois havia muitos arquivos pessoais seus, como fotos. Os aparelhos ficaram em pedaços. Os aparelhos ficaram inutilizados.

Ouvido no inquérito policial (fls. 05), o representante da vítima TAILAN PEREIRA DOS SANTOS declarou que: trabalha na empresa terceirizada da CPFL e foi até o local para efetuar o corte de energia em razão do não pagamento; que ao chegar no local é praxe informar o morador das circunstâncias do corte de energia e possibilitar a ele o pagamento para evitar a medida; que se o morador efetuar o pagamento pelos canais competentes da CPFL o corte não é realizado; que, entretanto, o indiciado de forma muito agressiva, sem qualquer chance de explicações, passou a jogar água com uma mangueira dentro do veículo, encharcando-o todo; que inclusive o próprio declarante ficou todo molhado; que o automóvel parou de funcionar no local dos fatos e precisou ser removido por guincho até esta repartição; que o indiciado ameaçava o declarante e seu colega de trabalho dizendo que iria entrar para dentro de casa e quando voltasse, se estivessem ali na frente, iriam ser gravemente agredidos; que o indiciado furiosamente foi em direção ao colega do declarante chamado Felix e o agrediu com um soco na boca causando ferimento e se apossou de seu tablet e um aparelho smartfone que estava no veículo; que o indiciado sumiu com os aparelhos eletrônicos deixando cair alguns de seus pedaços; que os aparelhos são

usados profissionalmente para inteiração com a empresa em que trabalham; que por meio do equipamento são baixadas notas fiscais e remetidas fotografias do local; que o seu colega Felix foi atendido na UPA de Araraquara por causa do ferimento na boca; que o automóvel danificado trata-se de um Fiat Strada; que a polícia militar foi chamada e conseguiu prender o indiciado que havia fugido por um lava jato ali próximo e pulado muros de duas casas. Indagado sobre os valores dos danos causados no veículo, diz o declarante que neste ato é impossível mensurá-los então, fica cientificado da necessidade de fazer um levantamento do valor do prejuízo causado, inclusive dos valores do reboque do veículo (guincho) e apresentá-los na Central de Polícia Judiciária de Araraquara.

Ouvido em Juízo, o representante da vítima TAILAN PEREIRA DOS SANTOS disse que B. TOBASE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS LTDA. Estava na companhia de FÉLIX e foram até a casa do réu, a fim de efetuar o corte da energia elétrica. O réu recebeu a equipe com muita agressividade e proferiu ofensas e xingamentos contra os mesmos. O réu passou a molhar o veículo com água e cerveja. O réu estava conversando com FÉLIX e TAILAN ligou para o seu supervisor, o qual mandou acionar a polícia. O réu tentou tirar o telefone das mãos de TAILAN e quebrou a ignição do veículo e as chaves, impossibilitando de saírem do local. O carro teve que ser guinchado. TAILAN passou o celular para FÉLIX e o réu arrancou o celular das mãos dele e o danificou, momento em que atingiu a boca de FÉLIX. FÉLIX saiu do carro e tentou filmar ação com o tablet (de sua propriedade) e o réu arrancou o aparelho de suas mãos e também o danificou. A polícia compareceu ao local e o réu foi detido. No momento em que o réu retirou o tablet de FÉLIX machucou-o com uma cotovelada, atingindo-o na boca. O réu xingava TAILAN e FÉLIX. O réu colocou o tablet e o celular dentro de uma sacola preta, saiu do local e voltou sem a mesma, a qual não foi encontrada. Os representantes da CPFL são orientados a não discutir com os cliente. TAILAN não saiu do interior do veículo. Primeiro o réu tomou o tablet de FÉLIX e depois tomou o celular de suas mãos. O réu ameaçou TAILAN e FÉLIX. O réu estava dentro de uma barbearia que fica na casa dele. O réu ficou discutindo com FÉLIX.

DAS TESTEMUNHAS.

Ouvida no inquérito policial (fls. 03), a testemunha MARCELO CERQUEIRA LEITE disse que: foi chamado ao local dos fatos onde havia a notícia de que uma equipe terceirizada da concessionária CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) havia comparecido para efetuar o corte de energia elétrica na casa por falta de pagamento; que tomou conhecimento que o funcionário da terceirizada da CPFL foi agredido pelo morador da casa a fim de impedi-lo de cumprir o seu trabalho; que além de agredi-lo o indiciado danificou todo o veículo Fiat Strada WK, com logotipo da empresa terceirizada, utilizado pelo funcionário; que o indiciado nessa linha de agressividade subtraiu um tablet e um smartfone que estava com o funcionário e em seguida fugiu saltando muros de outras casas ao redor; que o indiciado foi pego logo em seguida e em razão do dano causado, a subtração dos aparelhos eletrônicos e o dano no veículo a serviço da concessionária foi lhe dada voz de prisão.

Ouvida no inquérito policial (fls. 04), a testemunha RODRIGO MARIANO CURVELLO disse que: foi designado para o local dos fatos porque havia a notícia de que uma equipe da CPFL havia comparecido na casa para o corte da energia elétrica por falta de pagamento, mas foram agredidos pelo morador; que ao chegar ao local foi informado que o morador agrediu o funcionário da terceirizada da CPFL e danificou todo o veículo por ele usado; que o veículo possui o logotipo da empresa terceirizada; que além de agredi-lo, em ato contínuo, o indiciado subtraiu da vítima dois aparelhos eletrônicos, ou seja, um smartfone e um tablet; que esses aparelhos são usados para o trabalho do funcionário terceirizado; que a vítima foi encaminhada a UPA Central por conta de ferimento no lábio inferior; que o indiciado fugiu inicialmente pulando muros das casas vizinhas, mas foi alcançado e detido; que diante da subtração dos aparelhos eletrônicos, do dano causado no veículo e a lesão corporal dirigida a vítima foi dada voz de prisão a ele.

Inquiridas em Juízo, as testemunhas MARCELO CERQUEIRA LEITE e RODRIGO MARIANO CURVELLO disseram que receberam a denúncia via COPOM para uma ocorrência de desinteligência com vias de fato. No local, apuraram que os dois rapazes que

trabalhavam para uma empresa terceirizada da CPFL e foram até a casa do réu a fim de efetuar o corte da energia. Ocorre que o réu, morador da residência, recebeu os funcionários com muita agressividade, danificando o veículo (painel e chaves) e que agredira um dos funcionários. O réu disse, também que pegou o celular e o tablet, arremessou-os no solo e depois disse que não se recordava onde estavam os aparelhos. Quando os policiais chegaram, o réu estava na rua e escondeu-se em um lava-jato, mas acabou sendo detido em uma viela próximo ao estabelecimento. O réu admitiu que estava muito irritado, agrediu o funcionário, jogou água no veículo, pegou o tablet e o celular, arremessou-os ao solo, danificando-os. A vítima foi levada até a UPA. Os aparelhos não foram encontrados e o réu disse que não se lembrava onde estavam. O réu estava muito agressivo e foi conduzido até a delegacia e formalizada a ocorrência.

DO INTERROGATÓRIO DO RÉU NA DELEGACIA.

Interrogado na Delegacia de Polícia (fls. 07), o réu JOSÉ LUCAS MASTRIAGA disse que: esclarece que ficou muito irritado com a possibilidade de corte de sua energia elétrica, pois não foi notificado anteriormente dessa situação; que pensou que a sua conta pudesse estar paga e ao ficar muito nervoso jogou água no veículo, mas sem intenção de danificá-lo; que também nega haver subtraído os equipamentos eletrônicos e agredido o funcionário da empresa; que não sabe onde estão os equipamentos eletrônicos, tablet e smartfone mencionados.

DO INTERROGATÓRIO DO RÉU.

Interrogado em juízo, o réu JOSÉ LUCAS MASTRIAGA disse que na data dos fatos o réu estava em casa quando por volta de 10h00 escutou um veículo parar no local. Viu que era um veículo da CPFL e perguntou se eles iriam cortar a energia e queria fazer um PIX para seu pai pagar a conta. Pediu para eles voltarem mais tarde, mas eles não responderam. O réu ficou nervoso e viu o rapaz pegar o celular e como estava estressado, com vergonha, pegou o tablet das mãos do funcionário e jogou o aparelho no chão. O rapaz pegou o celular e passou a tirar fotos do réu, que ficou mais nervoso e também tirou o celular das mãos do rapaz e igualmente danificou-o atirando-o no chão. É possível que o réu tenha resvalado o cotovelo na boca do rapaz, mas não teve intenção de agredi-lo. O réu jogou água nos rapazes, mas não cerveja. Não ameaçou os funcionários da empresa. Em seguida foi até o estabelecimento de um amigo, a fim de pedir dinheiro para pagar a conta. Não se lembra onde jogou o tablet e o celular, mas disse se arrepende e tem intenção de ressarcí-los dos prejuízos. Não se lembra de ter danificado o veículo. Teve um momento de explosão do qual se arrepende. Não danificou o veículo. Não levou os aparelhos embora. Quando os policiais chegaram, os acompanhou sem problema. Não pegou sacola e colocou os aparelhos dentro, jogando-os do outro lado da rua. O réu não podia ficar sem energia, pois não conseguiria trabalhar como barbeiro, pois usa máquina elétrica. Em nenhum momento teve intenção de subtrair o aparelho celular ou o tablet, como também não teve intenção de machucar ninguém. Queria pagar a conta. Acredita que alguém subtraiu os aparelhos que foram jogados pelo réu do outro lado da rua. Negou que tivesse colocado o celular e o tablet dentro de uma sacola. Ao final, confirmou que jogou água no veículo, mas não amassou a porta do veículo. O réu afirmou que se arrependeu do que fez.

Este foi o contexto em que se deram os fatos.

De início cumpre analisar a ocorrência ou não do crime de roubo.

Em que pese o esforço da acusação, não restaram comprovados de maneira inequívoca os requisitos do roubo.

Com efeito, na hipótese a vítima da agressão FÉLIX e seu colega de trabalho TAILAN foram até a residência do réu, na condição de funcionários de uma empresa que representa a CPFL, a fim de efetuar o corte de energia elétrica na residência do último, em razão da falta de pagamento.

Nervoso e descontrolado, o réu passou a agredir verbalmente os funcionários e com o intuito de que eles fossem embora jogou água neles com uma mangueira.

FÉLIX passou a filmar a ação com o tablet de sua propriedade. O réu, então, tomou o aparelho das mãos de FÉLIX, atirou no chão, danificando-o. Em seguida, TAILAN telefonou para o seu supervisor, que acionou a polícia. Tailan passou o celular para FÉLIX e o réu novamente tomou o aparelho de suas mãos, da mesma forma

danificou-o. Segundo a versão do réu, este jogou os aparelhos do outro lado da rua. FÉLIX e TAILAN disseram que o réu levou os aparelhos para o interior de sua residência e de lá saiu com uma sacola. FÉLIX e TAILAN disseram que aparentemente os aparelhos estavam dentro da sacola. Depois o réu voltou sem a sacola. O réu danificou o veículo, quebrando a chave na ignição e batendo na lataria da porta. No momento em que o réu tirou o celular de FÉLIX o agrediu com uma cotovelada na boca. O réu foi até um lava jato, fugindo em seguida, mas voltou ao local, momento em que foi preso.

Nítidamente o réu não teve a intenção de subtrair os bens da vítima. Retirou-os da posse de FÉLIX para, na seguida, danificá-los, tanto que os aparelhos ficaram em pedaços, conforme declararam a vítima e a testemunha TAILAN.

Ainda que alguns elementos estejam presentes, como a subtração de coisa alheia móvel, para a caracterização de tal delito é necessário o elemento subjetivo do tipo, qual seja, para si ou para outrem.

Evidente que a intenção do réu era desapossar a vítima FÉLIX dos bens, a fim de evitar que ele filmasse a ação dele, que naquele momento estava jogando água nos dois funcionários.

Para tirar o aparelho das mãos de FÉLIX o réu deu-lhe uma cotovelada, atingindo-o na boca. Na sequencia FÉLIX pegou o aparelho celular da empresa e, da mesma forma, o réu tomou-lhe o aparelho, sendo certo que, desta vez a vítima não resistiu.

O réu danificou ambos os aparelhos, conforme afirmaram o réu e as vítimas.

O réu sequer teve a posse dos aparelhos, pois não era esta a intenção, se não de danificá-los, por retaliação aos funcionários da empresa que estavam regularmente cumprindo a sua função.

O réu não queria a posse dos aparelhos, apenas danificá-los.

Inexistente o animus de assenhoreamento do bem, não há que se falar em roubo. A intenção do réu, ao se apossar dos aparelhos e destruí-los era evitar que as imagens captadas fossem usadas contra ele, conforme salientado pela defesa.

O réu admitiu que retirou da vítima o tablet e o aparelho celular, apenas para danificá-los, sem a intenção de assenhoreamento do bem, para si ou para terceiro. O tipo penal de roubo, ante a necessidade de se comprovar o dolo - elemento subjetivo do tipo, transcende o mero ato de subtração, a exigir o ânimo de assenhoreamento ou apossamento definitivo, espelhado pelos termos para si ou para outrem.

Na hipótese dos autos, não se verifica categoricamente, diante do contexto fático probatório apresentado, a vontade consciente e deliberada do réu de se apossar em definitivo da coisa alheia, capaz de caracterizar o roubo.

O réu é primário, não tem histórico de prática de crimes contra o patrimônio, embora demonstre personalidade explosiva, pois tem contra si medidas protetivas e denúncia pela prática de lesões corporais, dano e descumprimento de medida protetiva, conforme certidão de fls. 24, referente ao processo de número 1503949-75.2022.8.26.0037, da 3ª Vara Criminal de Araraquara.

O réu, de fato, deu uma cotovelada na vítima FÉLIX, a fim impedir que ele continuasse fotografando o local e não para roubar o bem, mas acabou por retirar dela o tablet, aparelho com o qual estava tirando fotografias do local, danificando-o em seguida, assim como danificou o aparelho celular o veículo da empresa.

A não localização dos bens constituiu exaurimento da infração penal, é o conjunto dos efeitos lesivos que subsistem após o cometimento do delito, ou seja, após a etapa da consumação. Consumado o dano, a não apreensão dos aparelhos caracteriza exaurimento do crime e não influencia na tipicidade da conduta.

Além do mais, como afirmou a vítima FÉLIX, os aparelhos ficaram aos pedaços, completamente inutilizados e inservíveis para qualquer fim.

O réu sustenta que eventualmente possa ter atingido a vítima FÉLIX, que não era a sua intenção agredi-la, enquanto que esta afirma que o réu deu-lhe uma cotovelada na boca, o que foi confirmada pela testemunha TAILAN e restou comprovado pelo laudo de exame de corpo de delito.

No que diz respeito à agressão física, prevalece a versão apresentada pela vítima, no sentido de o réu deu-lhe uma cotovelada, a fim de impedir que ela continuasse a filmar o local, retirou dela o tablet, apenas para destruir o aparelho, como fez

com o celular e danificou o veículo, com a nítida intenção de evitar o corte de energia e deve responder pelos delitos de lesão corporal e dois delitos de dano qualificado, tudo para evitar o corte da energia elétrica de sua residência, onde estava instalada a barbearia, atividade labora que exerce.

Entendo não ser o caso de ter ficado caracterizado o constrangimento ilegal, isto porque, o réu apenas danificou os aparelhos após a vítima FÉLIX tirar fotos do local. Félix e Tailan esclareceram que, quando há oposição da pessoa que sofrerá o corte de energia elétrica, a orientação é de não entrar em conflito, mas apenas registrar os fatos, o que estavam sendo feito.

Por fim, as ações criminosas foram dirigidas a objetos distintos, de vítimas distintas, caracterizando diversos delitos e não crime único.

O réu deverá responder, por um delito de lesão corporal (laudo pericial de fls. 66/67) e dois delitos de dano qualificado, eis que os bens pertenciam a vítimas diversas.

Passo a fixar as penas.

Atendendo ao consubstanciado no artigo 59 do Código Penal, não sendo ao réu desfavoráveis as condições genéricas, fixo a pena base no mínimo legal 03 (três) meses detenção, pelo delito capitulado no artigo 129, § 9º, do Código Penal; e 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias multa para cada um dos delitos de dano, capitulados no artigo 163, § 1º, I do Código Penal.

Não existem circunstâncias atenuantes, pois a confissão do réu foi parcial, de modo que não deve ser considerada para fins de atenuar a pena, que foi fixada do mínimo legal.

Não existem agravantes. Não há causas especiais de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena aplicada.

ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE, em parte, a ação penal para CONDENAR o acusado JOSÉ LUCAS MASTRIAGA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção; e, tamém, como incurso no artigo 163, § 1º, I, por duas vezes, a cumprir e pena de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, fixado, cada um deles, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos desde aquela data.

As penas deverão ser somadas, a teor do que dispõe o artigo 69 do Código Penal.

JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, para ABSOLVER o acusado da imputação contida na denúncia, por infração ao artigo 157, caput do Código Penal, com fundamento no artigo 386, III do Código de Processo Penal.

Fixo o regime aberto para o cumprimento da pena.

Considerando o regime de pena fixado e como não persistem os requisitos da prisão preventiva, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, haja vista que o delito foi praticado com violência à pessoa.

Presentes os requisitos do artigo 77 e seus incisos do Código Penal, concedo ao réu o benefício do "sursis", ficando suspensa a execução da pena, pelo período de dois anos, mediante as seguintes condições: a) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; b) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades; c) proibição de frequentar lugares de má reputação como casas de prostituição e de jogos de azar.

Deixo de fixar indenização às vítimas, ante a inexistência de elementos seguros para avaliar a extensão do dano.

O réu deverá arcar com o pagamento de custas processuais no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do que dispõe o artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, ficando a execução obstada enquanto não implementada a condição prevista no artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

P.I.C.

Araraquara, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA